ខ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

គ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប ។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិច ដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវីដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ក. ប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍

ខ. ទឹកដីមួយជាកំណត់

គ. រដ្ឋាភិបាល

ឃ.សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ។ នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ រដ្ឋបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

២. ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

២.១. សិទ្ធិ និង ភាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវត្តនៃការកកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុង នោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

១. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

២. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណេបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

៣. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិចដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវិដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ប្រជាជន

ទឹកដី

រដ្ឋាភិបាល

មានសមត្ថិកិច្ចទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិនិង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋ

មាត្រា ១

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យហើយអនុវត្តដោយសេរីនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូល ទាំង ការជ្រើសរើសនូវទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនចម្លងតាម រដ្ឋដទៃណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអនុវត្តយុត្តាធិការ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន និង លើបុគ្គលទាំងអស់ និង របស់របរទាំង អស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអភ័យឯកសិទ្ធិ ទទួលស្គាល់ដោយនីតិអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៣

រដ្ឋទាំងមានកាតព្វទប់ស្កាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬ កិច្ចការខាងក្រៅ របស់រដ្ឋណាមួយ ឡើយ ។

មាត្រា ៤

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនបង្កើតឱ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិល នៅក្នុងទឹកដីទៃរដ្ឋ ដទៃទៀត ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការរៀបចំ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ស៊ីវិលរបៀបនោះ ។

មាត្រា ៥

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា ក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្រប់រដ្ឋដទៃទៀត ។

មាត្រា ៦

រដ្ឋទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះ បុគ្គលទាំងឡាយ ក្រោយយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ដោយគោរព សិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដោយមិនប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា ឬ ភាសាឡើយ ។

មាត្រា ៧

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនានា លក្ខណសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួនមិនគំរាម កំហែងដល់សន្តិភាព និងរបៀបរបបជាអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៨

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍តាមមធ្យោបាយ សន្តិវិធី ហើយក្នុងវិធីដោះស្រាយនេះ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនត្រូវបានបំផ្លិច បំផ្លាញឡើយ ។

មាត្រា ៩

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃនយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុងអនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិសញ្ញា និង ប្រភពផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមាន ន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី

២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិកជាអ្នករៀបចំ

៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ

៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជា ជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺៈ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចាតនាទឹកដី២ចំណែក រដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។